

1500663-61.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... pois condenado definitivamente por roubo majorado nos autos da ação penal 0004767-83.2014.8.260360 aos 09.02.2017 - pgs. 202.

Poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Acrescento, ainda, que eventual agravamento da pena por força de tais circunstâncias judiciais revela apologia ao Direito Penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500663-61.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500663-61.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2226360/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 14183093 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1196/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1231/21/214 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2226360 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DONI DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Wesley Doni da Silva, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e I, do Código Penal, eis que em data e horário

incertos, porém entre os dias 13 e 14 de agosto de 2021, na cachoeira Santa Helena, nesta cidade e comarca, agindo com manifesto ânimo homicida, com emprego de asfixia e motivo torpe, matou Marcos Roberto dos Reis Serafim.

A denúncia de (págs.173/175), veio acompanhada do Inquérito Policial (págs. 01/169) e foi recebida aos 14 de dezembro de 2021. (págs. 178/183). Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do denunciado.

O réu foi citado (pág. 218) e apresentou resposta à acusação (págs. 244/247). Sustenta, a defesa, que não existem fatos concretos nem provas que possam autorizar uma eventual decisão de pronúncia. Requer a absolvição sumária do réu.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução. Na oportunidade, ficou mantida a prisão preventiva do acusado (págs. 250/252).

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, bem como foi procedido ao interrogatório do réu conforme mídia armazenada no próprio SAJ – pgs. 319/321.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a pronúncia do réu diante da materialidade constante nos laudos. O acusado confessou e as testemunhas foram claras ao indicar a autoria do delito. Requer a pronúncia a fim de que seja submetido ao Júri popular.

A Defesa, por sua vez, alegou que o réu confessou ter praticado o crime previsto no art. 129 do Código Penal, mediante as investidas abusivas com apelo sexual que a então esposa sofrera de Marcos, depois de terem consumido álcool e drogas em demasia. Entretanto, não teria premeditado, tampouco concorrido para o crime do art. 121, § 2º, incisos I e III, caput, do Código Penal. Requer a impronúncia do réu ou a desclassificação da conduta, para os moldes do art. 129 do Código Penal – pgs. 322/325.

Sobreveio a sentença de pronúncia de pgs. 326/334 cujo trânsito em julgado operou-se aos transito em julgado aos 11.07.2022, conforme certidão de pgs. 359.

O Ministério Público arrolou as testemunhas para oitiva em plenário nas pgs. 365, ao passo que a defesa apresentou seu rol nas pgs. 370.

Relatório nos termos do inciso II do art. 423 do CPP exarado nas pgs. 371/374.

Nesta data, o réu foi submetido a julgamento pelo E. Conselho de Sentença da comarca de São José do Rio Pardo, conforme votação aos quesitos a seguir resumida.

1 -) DO QUESTIONÁRIO:

Os jurados responderam positivamente, por maioria, ao primeiro e segundo quesitos acerca da materialidade e autoria delitiva.

Ao quesito de desclassificação para homicídio culposo, baseado na autodefesa do réu em Plenário e sustentado pela defesa técnica, responderam negativamente.

Responderam negativamente de forma majoritária ao quesito genérico sobre as teses

absolutórias.

Responderam positivamente aos quesitos acerca das circunstâncias qualificadoras, ambos por maioria.

2 -) DO VEREDITO:

Diante do exposto, em consonância com a soberana decisão do Egrégio Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a denúncia de pgs. 173/175 para CONDENAR WESLEY DONI DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e III do Código Penal, passando a dosar-lhe a pena nos termos do art. 68 do mesmo codex, conforme item a seguir.

3 -) DA DOSIMETRIA DA PENA PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a ré agiu com atitude consciente, mas a culpabilidade não vai além da tipicidade da figura qualificada.

O réu ostenta maus antecedentes, pois condenado definitivamente por roubo majorado nos autos da ação penal 0004767-83.2014.8.260360 aos 09.02.2017 - pgs. 202.

Poucos elementos foram colhidos acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. Acrescento, ainda, que eventual agravamento da pena por força de tais circunstâncias judiciais revela apologia ao Direito Penal de Autor, fenômeno antigarantista indesejável que não conta com o entusiasmo deste magistrado.

O motivo do delito - torpeza - será avaliado na segunda fase, diante da agravante prevista na alínea "a" do inciso II do art. 61 do Código Penal.

As circunstâncias do delito demonstram que o réu cometeu o crime mediante asfixia, o que encontra-se albergado na tipicidade qualificada e não pode ensejar majoração do anátema sob pena de bis in idem.

As consequências foram graves, mas a morte é o resultado naturalístico do crime de homicídio, razão pela qual também está encampada pela própria tipicidade. A vítima não contribuiu de forma relevante para a conduta extrema do réu.

Considerando as circunstâncias judiciais, a pena-base para o crime previsto no artigo 121, §2º, I e III e IV fica estabelecida 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes. Pena base fixada, portanto, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase do cálculo em que avaliam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes verificou-se que o réu é confesso por este delito, aplicando-se a atenuante do artigo 66, inciso III, "d" do Código Penal a seu favor. Aplica-se ao caso o entendimento da súmula 545 do STJ e reiterados precedentes da mesma Corte Superior no sentido de que mesmo a confissão qualificada gera a atenuação de pena.

A agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, II, "a" do Código Penal portanto, fica compensada com a confissão.

Entretanto, o réu é reincidente, pois além do processo alhures mencionado para macular seus antecedentes, há condenação outra, a saber, processo nº 0000055-25.2017.8.26.0496 (0000078-42.2016.8.26.0613), por fato ocorrido aos 09.02.2016 com

trânsito em julgado para a defesa aos 24.08.2017 – pgs. 201/202.

Agravo a pena em mais 1/6, guindando-a ao patamar de 16 anos e 4 meses de reclusão.

Ausentes causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena, estabiliza-se a sanção nos moldes supra.

Fixo o regime inicial FECHADO, uma vez que se trata de delito hediondo e a pena extrapolou o patamar de 8(oito) anos, previsto no art. 33, § 2º “a” do Código Penal c/c artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90. Ademais, trata-se de réu com maus antecedentes e reincidente.

4 -) DISPOSIÇÕES FINAIS:

Tendo sido o crime praticado mediante violência à pessoa e excedendo a pena o limite de quatro anos, incabível a substituição prevista no artigo 44 do Estatuto Repressivo.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso e que com a condenação o motivo da prisão cautelar se fortalece, não permito que recorra em liberdade.

Diante do veredicto a que chegou o Conselho de Sentença é admissível que para a proteção social seja o réu mantido sob a custódia do Estado, pois há decisão soberana do Tribunal do Júri no sentido de que ele rompeu com a expectativa normativa desacatando ao Direito Penal.

É preciso, portanto, que o Estado-Juiz repila a contradição à ordem normativa, restabelecendo a proteção social e a prevalência do Direito para assegurar a ordem pública, a autoridade das decisões do Tribunal do Júri, reiterando, ainda, a necessidade de vigência segura da norma penal transgredida.

Acrescento que esta pequena cidade de São José do Rio Pardo conta com pouco mais de 50.000 habitantes, sendo fácil perceber a repercussão de crimes desta natureza no seio da sociedade local e a descrença que seria provocada pela liberdade do réu, que ceifou uma vida humana e tentou aniquilar outra, mas permaneceria inalcançável pelo Estado.

A prisão é justificada para restabelecer a ordem pública também sob este prisma.

Não bastassem tais fundamentos evolui para firmar convencimento no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece até eventual contra-ordem sobre o princípio da presunção de inocência. Ambos os postulados têm grandeza constitucional e status de garantias individuais fundamentais. Todavia, soa-me indubitável que a densidade semântica do vocábulo “soberania” sinaliza ao intérprete da Constituição no sentido de que a decisão é suprema, absoluta e assim deve ser vista até que eventual recurso defensivo obtenha êxito.

Com apoio léxico entende-se por “soberano” aquele que “detém poder ou autoridade suprema, sem neutralização” .

Tal exegese encontra eco na legislação infraconstitucional que previu hipóteses bastante restritas para o cabimento de recursos contra decisões do Tribunal do Júri, de modo que entendeu o legislador ordinário a necessidade de blindagem às decisões emanadas no Tribunal Popular.

Em suma, inaceitável diante da força normativa da Constituição que a soberania dos veredictos ceda lugar à presunção de inocência superada à luz do devido processo

legal.

Mister lembrar, ainda, que não por outro motivo a Lei 13.964/2019 incluiu a alínea "e" no artigo 492 do CPP para prever que "no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;"

A novel lex está plenamente afinada com o Texto Constitucional na medida em que à luz do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais assegura pronta eficácia à decisão soberana do Tribunal do Júri.

Importante destacar que aos 10.11.2022 o E. STF chegou a sugerir a fixação do tema 1.068 da repercussão geral com a seguinte redação: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)".

Houve pedido de vista pelo Ministro André Mendonça, porém a tese supra sinaliza possível tendência da Corte.

Ademais, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória" (RHC 177 - RJ - 5a. T. do STJ, v.u., Rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89, p.16.512). Pois, "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (in RT 504/339).

São inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão previstas pela Lei 12.403/2010, pois afiguram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito praticado, demonstrando certeza de impunidade e desacato ao Direito.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, eis que sua custódia cautelar passa a alicerçar-se doravante na presente sentença penal condenatória emanada do Tribunal do Júri.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, observado o disposto no art. 98, § 3º do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Honorários da d. Advogada dativa na forma do convênio OAB-DPE.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com as devidas identificações, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Decisão publicada em plenário, nesta data às 18:18.

Sao Jose do Rio Pardo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

QUESITOS:

1º Os ferimentos sofridos pela vítima Marcos Roberto dos Reis Serafim, descritos no laudo necroscópico de pgs. 27/30, foram a causa da sua morte?

2º O réu Wesley Doni da Silva, entre os dias 13 e 14 de agosto de 2021, em horário incerto, na Cachoeira Santa Helena, causou na vítima os ferimentos referidos no laudo necroscópico de pgs 27/30?

3º O réu Wesley Doni da Silva agiu de forma imprudente, sem intenção de matar, ao usar força física demasiada que provocou involuntariamente a morte da vítima?

4º O jurado absolve o réu Wesley Doni da Silva?

5º O réu Wesley Doni da Silva agiu por motivo torpe, uma vez que o crime ocorreu por vingança diante da atitude da vítima com Ana Carla?

6º O réu Wesley Doni da Silva matou a vítima por asfixia?